



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

वर्ष ६, अंक १]

गुरुवार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक १०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.— महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.	पृष्ठे १-५
--	---------------

दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
महाराष्ट्र शासन,
विधि व न्याय विभाग.

सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.

(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.

१९५९ चा **ज्याअर्थी**, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा
३. करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव.

(१)

- सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम” असा करण्यात येईल) याच्या कलम ७ मध्ये,—
- (१) पोट-कलम (३) वगळण्यात येईल ;
- (२) पोट-कलम (३अ) मधील, “ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात,” हा मजकूर वगळण्यात येईल.
- सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये,—
- (१) पोट-कलम (१) मधील “, आणि थेट सरपंच निवडून घ्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
- (२) पोट-कलम (२) मध्ये,—
- (क) “ त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी म्हणून ” या मजकुराऐवजी, “ त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
- (ख) “ आणि पंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
- (३) पोट-कलम (२अ) मधील, “ सरपंच ” या शब्दाऐवजी, “ सदस्य ” हा शब्द दाखल करण्यात येईल.
- सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील “ किंवा, यथास्थिति, कलम ३०अ-१अ ” हा मजकूर वगळण्यात येईल.
- सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ यामध्ये कलम ३०अ-१ब समाविष्ट करणे.
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :—
- “ ३०अ-१ब. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत, कलम ३०अ-१अ च्या तरतुदी लागू असणे बंद होईल आणि प्रत्येक पंचायतीस एक सरपंच असेल, जो, कलम ३० अन्वये निवडून देण्यात येईल आणि त्यासाठी कलम ३३ च्या तरतुदी लागू असतील. ”.
- सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील,—
- (१) पोट-कलम (१) मध्ये, “ एक तृतीयांशापेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ दोन तृतीयांशापेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
- (२) पोट-कलम (३) मध्ये,—
- (क) “ दोन तृतीयांशापेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ तीन चतुर्थांशापेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
- (ख) चौथ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :—
- “ परंतु तसेच, सरपंचाच्या किंवा उप-सरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाऱ्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही :
- परंतु तसेच, असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ झाल्यास, त्यानंतर असा प्रस्ताव निष्फळ झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत असा कोणताही प्रस्ताव आणता येणार नाही. ”.

७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ मधील,—

सन १९५९ चा
अधिनियम क्रमांक
३ याच्या कलम
३८ ची सुधारणा.

(१) पोट-कलम (२) मध्ये, खंड (जे) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :—

“ (के) सरपंच, पंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीस अंतिम रूप देईल :

परंतु, जर तीन किंवा अधिक सदस्य, लगतनंतरच्या सभेच्या कार्यसूचीवर कोणत्याही बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर, सरपंच ती बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करील :

परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूचीचा भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही ;

(ल) सरपंच, पंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करील ;

(य) सरपंच, पंचायतीशी विचारविनिमय करून, योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर करील ; ” ;

(२) पोट-कलम (४) नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :—

“ (४अ) जर, सरपंचाच्या किंवा सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहे अशा व्यक्तीच्या मते, पंचायतीच्या कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असणारी व्यक्ती, तो ठराव लगतनंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल.”.

८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, दुसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :—

सन १९५९ चा
अधिनियम क्रमांक
३ याच्या कलम
४३ ची सुधारणा.

“ परंतु आणखी असे की, थेट निर्वाचित सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद, असे पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, पंचायतीचे सदस्य यांच्यामधून निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.”.

९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये,—

सन १९५९ चा
अधिनियम क्रमांक
३ याच्या कलम
६२ ची सुधारणा.

(१) पोट-कलमे (१), (१अ) आणि (१अअ) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :—

“ (१) सरपंच, दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील विवरणाद्वारे पुढील बाबीसंबंधीच्या रकमा प्रत्येक वर्षाच्या २८ फेब्रुवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी निर्धारित करील,—

(अ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित प्राप्ती ;

(ब) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च ;

(क) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अंशदानाची रक्कम ;

(ड) खंड (अ), (ब) किंवा यथास्थिति, (क) अन्वये तयार केलेले विवरण सरपंच पंचायतीसमोर ठेवील.

(१अ) पंचायत, उक्त विवरणाबाबतच्या, आपल्या शिफारशींना त्याच वर्षाच्या दिनांक ७ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अंतिम स्वरूप देईल.

(१ब) पोट-कलम (१अ) खालील पंचायतीच्या शिफारशींसह ते विवरण ग्रामसभेपुढे तिच्या अनुसमर्थनार्थ ठेवण्यात येईल, त्यास ग्रामसभा त्याच वर्षाच्या १५ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अनुसमर्थन देईल आणि ग्रामसभेचा निर्णय पंचायत समितीला सादर करण्यात येईल.

(१क) जर,—

(अ) पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी सरपंचाने विवरण सादर न केल्यास ; किंवा

(ब) पोट-कलम (१अ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पंचायतीने विवरणासंबंधीच्या शिफारशी न दिल्यास ; किंवा

(क) पोट-कलम (१ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी ग्रामसभेने शिफारशीच्या अनुसमर्थनार्थ निर्णय न घेतल्यास,

सचिव, करावयाच्या अनिवार्य व कार्यालयीन खर्चासंबंधीचे विवरण तयार करील आणि ते उक्त पोट-कलमांन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात पंचायत समितीला सादर करील. ” ;

(२) पोट-कलम (२) मध्ये,—

(क) “ पंचायत समिती ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ असा निदेश देईल : ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :—

“ पंचायत समिती दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी एकतर त्या विवरणास मान्यता देईल किंवा कलम ४५ खाली येणाऱ्या कोणत्याही कर्तव्याबाबतचा प्रस्तावित खर्च वाढविण्याचा किंवा तो कमी करण्याचा निदेश देईल. पोट-कलमे (१), (१अ) आणि (१ब) मध्ये निर्धारित केलेली अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिनांकापर्यंत अशा विवरणानुसार खर्च करण्यात येईल : ” ;

(ख) दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास ” या मजकुराऐवजी “ पंचायत समिती अशा विवरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, आणि सुधारित व पूरक विवरणाच्या बाबतीत, असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

सन १९५९ चा
अधिनियम क्रमांक
३ याच्या कलम
६२अ ची सुधारणा.

१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२अ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :—

सुधारित किंवा
पुरवणी
अर्थसंकल्प.

“ ६२अ. सरपंचास, ज्या वित्तीय वर्षासाठी अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वोक्तप्रमाणे मान्यता दिली असेल त्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही वेळी, सुधारित किंवा पुरवणी विवरण तयार करण्याची व्यवस्था करता येईल. पंचायत समिती, असे प्रत्येक सुधारित किंवा पुरवणी विवरण, जणुकाही ते मूळ विवरणच होते असे समजून त्याप्रमाणे, विचारात घेईल आणि त्यास मान्यता देईल आणि कलम ६२ च्या तरतुदी, अशा सुधारित किंवा पुरवणी विवरणास लागू होतील.”.

सन १९५९ चा
अधिनियम क्रमांक
३ याच्या कलम
१४५ची सुधारणा.

११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४५ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :—

“ (१अ) पंचायतीतील एकूण संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त झाल्या असतील तर, राज्य शासनास, **राजपत्रातील** आदेशाद्वारे, अशी पंचायत विसर्जित करता येईल :

परंतु, या पोट-कलमाच्या तरतुदी जेथे सरपंच, कलम ३०अ-१अ खाली थेट निवडून देण्यात आला असेल, अशा पंचायतीच्या संबंधात लागू होणार नाहीत.”.

शंका निरसन.

१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१ब मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत २०२० चा (सुधारणा) अधिनियम, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पंचायतीची निवडणूक किंवा पोट-निवडणुकीसंबंधात कोणताही आदेश देण्यात आला असेल किंवा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी किंवा पोट-निवडणुकीसाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर, अशी निवडणूक कलम ३०अ-१अ च्या तरतुदीनुसार घेण्यात येईल.

(२) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) च्या २०२० चा दुसऱ्या परंतुकामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, याच्या महा. २. प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासंबंधात कोणताही आदेश देण्यात आला असेल किंवा थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू केली असेल तर, अशी निवडणूक या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) च्या दुसऱ्या परंतुकाच्या तरतुदीनुसार घेण्यात येईल.

१३. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना अडचण दूर कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, **राजपत्रात** आदेश प्रसिद्ध करून, ती अडचण दूर करण्याचा अधिकार. करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग आठ

वर्ष ६, अंक ११]

गुरुवार, मार्च ५, २०२०/फाल्गुन १५, शके १९४१

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २७.००

असाधारण क्रमांक २२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधि व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद).

In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Act, 2020 (Mah. Act No. II of 2020), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

RAJENDRA G. BHAGWAT,
Secretary (Legislation) to Government,
Law and Judiciary Department.

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2020.

(First published, after having received the assent of the Governor in the "Maharashtra Government Gazette", on the 5th March 2020).

An Act further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act.

WHEREAS it is expedient further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act, for the purposes hereinafter appearing ; it is hereby enacted 1959. in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Maharashtra Village Panchayats Short title. (Amendment) Act, 2020.

III of 1959. 2. In section 7 of the Maharashtra Village Panchayats Act (hereinafter referred to as " the principal Act "),— Amendment of section 7 of III of 1959.

(1) sub-section (3) shall be deleted;

(2) in sub-section (3A), the words " In respect of the *panchayat* to which the *Sarpanch* is elected directly under section 30A-1A, " shall be deleted.

Amendment
of section 13
of III of 1959.

3. In section 13 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), the words “ and, *Sarpanch* of *panchayat* to be elected directly ” shall be deleted ;

(2) in sub-section (2), —

(a) for the words “for any ward of the village and for *Sarpanch* of *panchayat* ”, the words “as a member for any ward of the village ” shall be substituted ;

(b) the words “ and *Sarpanch* of *panchayat* ” shall be deleted ;

(3) in sub-section (2A), for the word “ *Sarpanch* ” the word “member ” shall be substituted.

Amendment
of section 15
of III of 1959.

4. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), the words, figures and letters “or section 30A-1A, as the case may be” shall be deleted.

Insertion of
section 30A-
1B in III of
1959.

5. After section 30A-1A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Non-
application of
section 30A-
1A.

“ 30A-1B. After the date of commencement of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Act, 2020, in respect of the general elections and by-elections to panchayat, the provisions of section 30A-1A shall cease to apply and every *panchayat* have a *Sarpanch*, who shall be elected under section 30 and the provisions of section 33 shall apply therefor.”.

Mah. II
of 2020.

Amendment
of section 35
of III of 1959.

6. In section 35 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), for the words “one-third” the words “two-third” shall be substituted ;

(2) in sub-section (3),—

(a) for the words “ two-third ” the words “ three-fourth ” shall be substituted ;

(b) for the fourth proviso, the following provisos shall be substituted, namely :—

“ Provided also that, no such motion of no-confidence shall be moved within a period of two years from the date of election of *Sarpanch* or *Upa-Sarpanch* and before six months preceding the date on which the term of *panchayat* expires :

Provided also that, if the no-confidence motion fails, then no motion shall be moved within next two years from the date of failure of no-confidence motion.”.

Amendment
of section 38
of III of 1959.

7. In section 38 of the principal Act,—

(1) in sub-section (2), after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely :—

“ (k) finalise the agenda of *panchayat* meetings :

Provided that, if three or more members demands inclusion of any item on agenda for immediate next meeting, the *Sarpanch* shall include the same in the next meeting :

Provided further that, no *ad-hoc* financial business shall be transacted in the meeting unless it forms a part of the circulated agenda ;

(l) prepare the annual bidget of *panchayat* ;

(m) exercise all other powers to implelement the schemes in consultation with *panchayat* ;” ;

(2) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“ (4A) If in the opinion of the *Sarpanch* or the person who presides over the meeting, the resolution of the *panchayat* on any subject is detrimental to the well-being of the village at large, the person presiding over the meeting shall cause the resolution of the *panchayat* to be kept for final decision in the immediate next following *Gram Sabha*, and the decision of the *Gram Sabha* thereon shall be final.”.

8. In section 43 of the principal Act, in sub-section (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— Amendment of section 43 of III of 1959.

“Provided further that, the post of directly elected *Sarpanch* fallen vacant, then such post shall be filled in by election from amongst the members of the *panchayat* themselves within thirty days from the date of such vacancy.”.

9. In section 62 of the principal Act,—

(1) for sub-sections (1), (1A) and (1AA), the following sub-sections shall be substiuted, namely:— Amendment of section 62 of III of 1959.

“ (1) The *Sarpanch* shall determine annually on or before the 28th February of every year, in such form as may be prescribed, a statement of,—

(a) the opening balance in the fund and estimated income of the *panchayat* for the following financial year;

(b) the expenditure proposed on establishment and discharge of its duties under section 45 ;

(c) the amount to be contributed to the District Village Development Fund established under section 133 ;

(d) the statement made under clause (a), (b) or (c), as the case may be, shall be placed by the *Sarpanch* before the *panchayat*.

(1A) The *panchayat* shall in respect of the said statement, finalise its recommendations on or before the 7th of March of the same year.

(1B) The statement along with the recommendation of the *panchayat* under sub-section (1A), shall be placed before the *Gram Sabha*, which may ratify it on or before the 15th of March of the same year and the decision of the *Gram Sabha* shall be submitted to the *Panchayat Samiti*.

(1C) If, on or before the date specified in,—

(a) sub-section (1), the *Sarpanch* fails to submit the statement ; or

(b) sub-section (1A), the *panchayat* fails to make recommendation in respect of the statement; or

(c) sub-section (1B), the *Gram Sabha* fails to take decision in respect of ratification of the recommendations,

the Secretary shall prepare the statement, regarding the mandatory and office expenditure to be carried out, and submit it to the *Panchayat Samiti* in the form prescribed under the said sub-sections.”;

(2) in sub-section (2),—

(a) for the portion beginning with the words “ The *Panchayat Samiti*” and ending with the words “ increased or decreased :” the following shall be substituted, namely :—

“ The *Panchayat Samiti* shall, either approve the statement or direct that the proposed expenditure on any of the duties falling under section 45 shall be increased or decreased on or before the 31st March of the every year. Expenditure shall be carried out as per the statement till the date budgetary process outlined in sub-sections (1), (1A) and (1B) is completed :”;

(b) in second proviso, after the words “ be increased or decreased ” the words, figures and letters “on or before the 31st March of every year and in case of the revised and supplementary statement” shall be inserted.

Amendment
of section 62A
of III of 1959.

10. For section 62A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Revised or
supplementary
budget.

“ **62A.** A *Sarpanch* may at anytime during the financial year for which any such statement has been approved, cause a revised or supplementary statement to be prepared. Every such revised or supplementary statement shall be considered and approved by the *Panchayat Samiti* in the same manner as if it were an original statement and the provisions of section 62 shall apply in relation to such revised or supplementary statement.” .

Amendment
of section 145
of III of 1959.

11. In section 145 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“ (1A) If more than half of the total number of seats in a *panchayat* have become vacant, the State Government may, by an order published in the *Official Gazette*, dissolve such *panchayat* :

Provided that, the provisions of this sub-section shall not apply in respect of a *panchayat* where the *Sarpanch* is directly elected under section 30A-1A.”.

Removal of
doubts.

12. (1) Notwithstanding anything contained in section 30A-1B of the principal Act, if any order in respect of election or bye-election of a *panchayat* is issued or any procedure for election of or bye-election of the *panchayat* is commenced, before the date of commencement of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Act, 2020, such election shall be held as per the provisions of section 30A-1A.

Mah. II
of 2020.

Mah. II
of 2020.

(2) Notwithstanding anything contained in second proviso to sub-section (1) of section 43 of the principal Act, as amended by this Act, if any order in respect of filling of casual vacancy of directly elected *Sarpanch* is issued or any procedure for filling of casual vacancy of directly elected *Sarpanch* is commenced, before the date of commencement of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Act, 2020, such election shall be held as per the provisions of the second proviso to sub-section (1) of section 43, as it existed before the commencement of this Act.

13. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the principal Act, as amended by this Act, the State Government may, by an order published in the *Official Gazette*, as the occasion arises, make such provisions not inconsistent with the provisions of the principal Act, as amended by this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the purpose of the removing of the difficulty : Power to remove difficulty.

Provided that, no such order shall be made, after the expiry of a period of two years, from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.